

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1839/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

โจทก์

นายเคน สมรฤทธิ์ กับพวก

จำเลย

นายประธาน ศรีลับซ้าย จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 7)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,26,76 วรรคสอง,102 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 จำคุก 12 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรจะปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ใน
ระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยที่ 4 มีประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุให้จำเลยที่ 4 มีประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>